



2025/1766

12.11.2025

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2025/1766

af 27. august 2025

om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om fastsættelse af regler om fiskerikontrol og om overvågning og inspektion af fiskeri, håndhævelse og overholdelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, om ændring af forordning (EF) nr. 847/96, (EF) nr. 2371/2002, (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 768/2005, (EF) nr. 2115/2005, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007, (EF) nr. 676/2007, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1300/2008, (EF) nr. 1342/2008 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1627/94 og (EF) nr. 1966/2006 (1), særlig artikel 9a, stk. 5, artikel 15b, stk. 1, litra a), b) og c), artikel 17, stk. 6, litra b), c) og d), artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 4, litra b), c) og d), artikel 73, stk. 9, litra b)-g), artikel 74, stk. 11, artikel 75, stk. 2, artikel 92, stk. 12, litra a), c) og d), og artikel 107, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Forordning (EF) nr. 1224/2009 som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2842 (2) indeholder bestemmelser om vedtagelse af særlige regler og foranstaltninger til supplerende af visse bestemmelser heri. Ved denne forordning ajourføres eksisterende regler, og der fastsættes nye foranstaltninger, der supplerer bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1224/2009 på grundlag af beføjelserne i de ændringer, der blev indført ved forordning (EU) 2023/2842.
- (2) Reglerne i denne forordning er indholdsmæssigt forbundne, og mange af dem skal anvendes samtidigt. Af hensyn til enkelhed og for at lette anvendelsen af reglerne og for at undgå en mangedobling af dem bør de derfor fastsættes i én enkelt retsakt og ikke i en række særskilte retsakter med mange krydshenvisninger og risiko for overlapning.
- (3) For at sikre en sammenhængende anvendelse af bestemmelserne i denne forordning er det nødvendigt at fastlægge visse definitioner. Dette henviser navnlig til definitionen af »fartøjsovervågningsanordning«, som afspejler de ændringer, der blev indført ved forordning (EU) 2023/2842 af forordning (EF) nr. 1224/2009 om anvendelse af ikke-satellitbaseret sporingsudstyr, som gør det muligt automatisk at lokalisere og identificere fiskerifartøjer ved hjælp af et fartøjsovervågningssystem i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1224/2009.
- (4) For at sikre, at fiskeriovervågningscentre (FOC'er) effektivt overvåger fiskeriet og fiskeriindsatsen i overensstemmelse med artikel 9a i forordning (EF) nr. 1224/2009, bør der fastsættes nærmere regler for

overvågning af indsejling i og udsejling af specifikke områder samt bestemmelser om afhjælpning af tekniske problemer eller kommunikationssvigt eller funktionssvigt i fartøjsovervågningsanordningen og manglende modtagelse af fartøjspositionsdata.

- (5) For at sikre en effektiv anvendelse af de forpligtelser til registrering og indberetning af fangster, der er fastsat i artikel 14, 17, 19a, 21 og 23 i forordning (EF) nr. 1224/2009, bør der fastsættes nærmere regler, der finder anvendelse i tilfælde af tekniske problemer eller funktionssvigt i det elektroniske registrerings- og indberetningssystem, manglende modtagelse af relevante data og manglende adgang til data.
- (6) Artikel 73 i forordning (EF) nr. 1224/2009 fastsætter regler om kontrolobservatører, herunder bestemmelser, der finder anvendelse, hvis der er oprettet en EU-kontrolobservatørordning. Disse regler bør suppleres med yderligere bestemmelser om kontrolobservatørers uafhængighed, pligter og sikkerhed.
- (7) I henhold til afsnit VII, kapitel I, i forordning (EF) nr. 1224/2009 bør der fastsættes regler for at sikre en standardiseret tilgang til gennemførelsen af de inspektioner, der udføres af medlemsstaterne. Disse regler fastlægger opgaverne for de embedsmænd, der er bemyndigede til at foretage inspektioner, og de forpligtelser, der påhviler operatører, herunder dem, der er ansvarlige for vejning af fiskevarer i henhold til artikel 60, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009, under sådanne inspektioner. Det er også nødvendigt at fastsætte fælles principper for inspektionsprocedurer, der gennemføres til havs, i havne eller på landingssteder, under transport, på markedspladser, for fiskeredskaber til havs, for fiskeri uden fartøj, på akvakulturbrug for almindelig tun, i rekreativt fiskeri og for inspektionsrapporter og fremsendelse heraf.
- (8) Artikel 74 i forordning (EF) nr. 1224/2009 fastsætter regler for gennemførelsen af inspektioner, herunder bestemmelser om den uddannelse, der er nødvendig for at udføre inspektionsopgaver, og behovet for koordinering med andre myndigheder, når embedsmænd har grund til at tro, at et fiskerfartøj har deltaget i aktiviteter, der involverer tvangsarbejde. For at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik og for at muliggøre en hurtig undersøgelse af sådanne aktiviteter, der udgør en alvorlig overtrædelse i henhold til artikel 90, stk. 2, litra p), i forordning (EF) nr. 1224/2009, bør der fastsættes regler for gennemførelse af inspektioner med henblik på at afsløre fiskeri under anvendelse af tvangsarbejde.
- (9) I henhold til artikel 92, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal medlemsstaterne indføre et pointsystem for alvorlige overtrædelser i henhold til forordningen, hvorefter akkumuleringen af point vil føre til suspension eller permanent inddragelse af fiskerilicensen. I artikel 92 fastsættes det også, at der bør fastlægges regler for opfølgning på suspension eller permanent inddragelse af en fiskerilicens eller retten til at have kommando over et fiskerfartøj som fører for at fremme lige vilkår og en kultur, hvor reglerne overholdes, både i og uden for Unionen.
- (10) I henhold til artikel 92, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal medlemsstaterne oprette et pointsystem, hvor føreren af et fartøj tildeles det samme antal point som indehaveren af fiskerilicensen som følge af en alvorlig overtrædelse, der vedrører fartøjet, og som begås i den periode, hvor vedkommende har kommandoen, i overensstemmelse med bilag III til nævnte forordning. For at sikre en harmoniseret og effektiv anvendelse af pointsystemet for fartøjsførere på tværs af medlemsstaterne, herunder eventuelle opfølgende foranstaltninger i forbindelse med suspension eller permanent inddragelse af fartøjsførers ret til at have kommando over et fiskerfartøj, bør der fastsættes detaljerede regler for registrering af førere, der har tilladelse til at udøve fiskeri, og for registrering af point, der er tildelt dem.
- (11) I henhold til artikel 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009 skal Kommissionen nedsætte kvoter i tilfælde af, at medlemsstaterne ikke overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik, hvilket kan føre til en alvorlig trussel

mod bevarelsen af bestande, der er omfattet af fiskerimuligheder eller en fiskeriindsatsordning. Der bør derfor fastsættes regler for nedsættelse af kvoter, herunder fastsættelse af de mængder, der skal nedsættes.

- (12) Personoplysninger, der indsamles og behandles til kontrolformål i henhold til denne forordning, skal overholde databeskyttelsesreglerne i artikel 112 i forordning (EF) nr. 1224/2009.
- (13) De bestemmelser i forordning (EF) nr. 1224/2009, som nærværende forordning supplerer, finder anvendelse fra den 10. januar 2026. Denne forordning bør derfor også finde anvendelse fra samme dato.
- (14) De eksperter, som hver medlemsstat har udpeget, er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 119a, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009.
- (15) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 [\(3\)](#) og afgav en udtalelse den 8. juli 2025.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

AFSNIT I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes de nærmere regler for anvendelsen af EU's fiskerikontrolordning som fastsat i forordning (EF) nr. 1224/2009, navnlig om fiskerikontrol, overvågning og inspektion af fiskeri samt om håndhævelse og overholdelse.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

- 1) »indehaver af fiskerilicens«: en fysisk eller en juridisk person, der har fået udstedt en fiskerilicens
- 2) »fartøjsovervågningsanordning«: sporingsudstyr, herunder mobilt ikke-satellitbaseret sporingsudstyr som omhandlet i artikel 9, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

AFSNIT II

FISKERIKONTROL

KAPITEL I

Fiskeriovervågningscentrenes overvågning af fiskeriet

Artikel 3

Overvågning af indsejling i og udsejling af specifikke områder

Hver medlemsstat sikrer, at dens fiskeriovervågningscenter (FOC) ved hjælp af et fartøjsovervågningsystem (FOS), jf. artikel 9 i forordning (EF) nr. 1224/2009, løbende og systematisk og på effektiv vis for sine fiskerfartøjer og alle fiskerfartøjer, der har tilladelse til at fiske i farvande under dens højhedsområde eller jurisdiktion, overvåger hastighed, bevægelser, position samt dato og tidspunkt for indsejling i og udsejling af alle følgende specifikke områder:

- a) ethvert havområde, hvor der gælder særlige regler for adgang til farvande og ressourcer
- b) områder med fiskeribegrænsning som defineret i artikel 4, nr. 14), i forordning (EF) nr. 1224/2009,
- c) de regionale fiskeriforvaltningsorganisationers regulerede områder og konventionsområder, der er bindende for Unionen og
- d) farvande under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion.

Artikel 4

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af tekniske problemer eller kommunikationssvigt i fartøjsovervågningsanordningen

1. I tilfælde af tekniske problemer eller kommunikationssvigt eller funktionssvigt i fartøjsovervågningsanordningen på et EU-fiskerfartøj meddeler fartøjsføreren fra det tidspunkt, hvor hændelsen opdages, eller fra det tidspunkt, hvor vedkommende underrettes ved en fejlmeddelelse i systemet, eller i overensstemmelse med artikel 5, stk. 4, i denne forordning, alt efter hvilken dato der kommer først, de aktuelle fartøjspositionsdata til flagmedlemsstatens FOC mindst én gang hver fjerde time. Med henblik herpå anvender fartøjsføreren alle tilgængelige telekommunikationsmidler, der sikrer fremsendelse af fuldstændige og nøjagtige data. Medlemsstaterne træffer beslutning om, hvilke telekommunikationsmidler der skal anvendes, og offentliggør disse oplysninger på deres officielle websted, jf. artikel 115 i forordning (EF) nr. 1224/2009.
2. Flagmedlemsstatens FOC indfører de fartøjspositionsdata, der er omhandlet i stk. 1, i den elektroniske database, hvor sådanne data registreres ved modtagelsen. Der skal tydeligt kunne skelnes mellem de manuelle fartøjspositionsdata og de automatiske meddelelser i den elektroniske database. Hvor det er relevant, overføres disse manuelle fartøjspositionsdata straks i overensstemmelse med artikel 60 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196 (4).
3. Efter tekniske problemer, kommunikationssvigt eller funktionssvigt i fartøjsovervågningsanordningen må et EU-fiskerfartøj først forlade havnen, når fartøjsovervågningsanordningen er fuldt funktionsdygtig, som bekræftet af flagmedlemsstatens kompetente myndigheder.

Uanset første afsnit kan flagmedlemsstatens kompetente myndigheder give fiskerfartøjet tilladelse til at forlade havnen med en fartøjsovervågningsanordning, der ikke fungerer, og som skal repareres eller udskiftes, og i særlige tilfælde, der er begrundet i forsinkelser i en sådan reparation eller udskiftning, på de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne artikels stk. 1 og 5.

4. Når fartøjsovervågningsanordningen er installeret om bord, skal dens demontering med henblik på kontrol, reparation eller udskiftning godkendes af flagmedlemsstatens ansvarlige myndigheder.
5. I tilfælde af tekniske problemer eller kommunikationssvigt eller funktionssvigt i fartøjsovervågningsanordningen skal føreren af et EU-fiskerfartøj, der ikke overfører fartøjspositionsdata i

overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i stk. 1, enten straks overføre dataene eller vende fartøjet tilbage til havn for at foretage den nødvendige kontrol, reparation eller udskiftning af fartøjsovervågningsanordningen.

6. Førere af tredjelandsfiskerfartøjer, der fisker i EU-farvande, underretter, enten direkte eller via deres flagstat, om eventuelle tekniske problemer eller kommunikationssvigt eller funktionssvigt i fartøjsovervågningsanordningen og sender de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til FOC'en i den kystmedlemsstat, hvor fiskeriet har fundet sted, mindst én gang hver 4. time.

Kystmedlemsstaten registrerer ved modtagelsen disse oplysninger i den elektroniske database, der anvendes til sådanne data.

Fartøjsførere, der ikke overfører fartøjspositionsdata mindst en gang hver fjerde time, skal enten straks overføre dataene eller forlade EU's farvande, indtil den nødvendige kontrol, reparation eller udskiftning af fartøjsovervågningsanordningen er afsluttet.

7. For EU-fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 meter betragtes det forhold, at der ikke er netdækning, ikke som et teknisk problem, kommunikationssvigt eller funktionssvigt i fartøjsovervågningsanordningen.

Artikel 5

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende modtagelse af data om fiskerfartøjers position og bevægelse

1. Hvis en flagmedlemsstats FOC ikke har modtaget dataoverførsler i overensstemmelse med artikel 23 i gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196 i mindst 12 sammenhængende timer eller ikke har modtaget dataoverførsler i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 4, stk. 1, underretter det straks EU-fiskerfartøjets fører eller, hvis det ikke er muligt, EU-fiskerfartøjets operatør.

2. Hvis den manglende modtagelse af dataoverførsler som omhandlet i stk. 1 forekommer mere end tre gange inden for et kalenderår for et bestemt EU-fiskerfartøj, sikrer flagmedlemsstaten, at fiskerfartøjets fartøjsovervågningsanordning kontrolleres grundigt for at verificere, at dets status er fuldt ud operationel. Flagmedlemsstaten undersøger også, om der har været foretaget indgreb i fartøjsovervågningsanordningen. Dette kan indebære, at udstyret demonteres med henblik på undersøgelse.

3. Hvis en flagmedlemsstats FOC ikke har modtaget dataoverførsler som omhandlet i stk. 1, og den senest modtagne position er fra farvande under en anden medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, underretter det hurtigst muligt den pågældende kystmedlemsstats FOC.

4. Hvis en kystmedlemsstats kompetente myndigheder opdager et fiskerfartøj, der fører en anden medlemsstats flag, og som fisker i farvande under denne medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, for hvilke de relevante fartøjspositionsdata ikke er modtaget, underretter de om muligt fiskerfartøjets fører og flagmedlemsstatens FOC herom.

5. Hvis en kystmedlemsstats kompetente myndigheder opdager et fiskerfartøj, der fører et tredjeland's flag, og som fisker i farvande under dens højhedsområde eller jurisdiktion, for hvilke de relevante fartøjspositionsdata ikke er modtaget, underretter de om muligt fiskerfartøjets fører og flagstatens FOC eller enhver anden kompetent myndighed i det pågældende tredjeland, hvis fiskerfartøjer er omfattet af kravet om fremsendelse af fartøjspositionsdata i overensstemmelse med artikel 9, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 6

Overvågning og registrering af fiskeri ved hjælp af fartøjspositionsdata

1. Medlemsstaterne anvender de data, de modtager i henhold til artikel 3 og 4 i denne forordning og artikel 23 og 24 i gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196, til effektiv overvågning af fiskeri, der udøves af deres fiskerfartøjer og alle fiskerfartøjer, der har tilladelse til at fiske i farvande under deres højhedsområde eller jurisdiktion.

2. Flagmedlemsstaterne:

- a) sikrer, at de i stk. 1 omhandlede data registreres i digital form og opbevares sikkert i elektroniske databaser i mindst tre år
- b) træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sådanne data kun anvendes til officielle formål, herunder i givet fald til videnskabelige formål og
- c) træffer alle fornødne foranstaltninger til at beskytte sådanne data mod hændelig eller ulovlig destruktion, hændeligt tab, beskadigelse, videregivelse eller konsultering uden tilladelse.

KAPITEL II

Fiskerilogbog, forhåndsmeddelelser, omladningsopgørelser og landingsopgørelser

Artikel 7

Tekniske fejl eller kommunikationssvigt i elektroniske registrerings- og indberetningssystemer

1. Uden at dette berører fartøjsførerens ansvar i henhold til artikel 15, 17, 19a, 22 og 24 i forordning (EF) nr. 1224/2009, skal fartøjsføreren eller, hvor det er relevant, dennes repræsentant i tilfælde af tekniske problemer, kommunikationssvigt eller funktionssvigt i det elektroniske registrerings- og indberetningssystem, fra det tidspunkt, hvor hændelsen opdages, eller ved modtagelse af en fejlmeddelelse fra systemet eller i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 8, stk. 3, alt efter hvilken dato der kommer først, videregive data fra fiskerilogbøger, forhåndsmeddelelser, omladningsopgørelser og landingsopgørelser til flagmedlemsstatens FOC mindst én gang i døgnet, medmindre der kræves et kortere interval. Denne meddelelse foretages ved hjælp af alle tilgængelige telekommunikationsmidler, der sikrer fremsendelse af fuldstændige og nøjagtige data, også selv om der ikke er nogen fangst om bord. Medlemsstaterne træffer beslutning om, hvilke telekommunikationsmidler der skal anvendes, og offentliggør disse oplysninger på deres officielle websted, jf. artikel 115 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

2. Flagmedlemsstatens FOC registrerer ved modtagelsen de data, der er omhandlet i stk. 1, i den elektroniske database, der anvendes til sådanne data. Hvor det er relevant, overføres de registrerede data straks i overensstemmelse med artikel 61 i gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196.

3. Efter tekniske problemer, kommunikationssvigt eller funktionssvigt i det elektroniske registrerings- og indberetningssystem må et EU-fiskerfartøj først forlade havnen, når systemet er fuldt operationelt, som bekræftet af flagmedlemsstatens kompetente myndigheder.

Uanset første afsnit kan flagmedlemsstatens kompetente myndigheder give fiskerfartøjet tilladelse til at forlade havnen med et elektronisk registrerings- og indberetningssystem, der ikke fungerer, og som skal repareres eller udskiftes, og i særlige tilfælde, der er begrundet i forsinkelser i en sådan reparation eller udskiftning, på de betingelser, der er fastsat i denne artikels stk. 1 og 4.

4. I tilfælde af tekniske problemer, kommunikationssvigt eller funktionssvigt i registrerings- og indberetningssystemet, skal føreren af et EU-fiskerfartøj eller, hvor det er relevant, dennes repræsentant, der ikke fremsender data fra fiskerilogbøger, omladningsopgørelser, forhåndsmeddelelser eller landingsopgørelser i

overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er fastsat i stk. 1, enten straks overføre dataene eller vende fartøjet tilbage til havn for at foretage den nødvendige kontrol, reparation eller udskiftning af det elektroniske registrerings- og indberetningssystem.

5. Førere af tredjelandsfiskerfartøjer, der fisker i EU-farvande, underretter, enten direkte eller via deres flagstat, om tekniske problemer, kommunikationssvigt eller funktionssvigt i det elektroniske registrerings- og indberetningssystem og sender de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til FOC'en i den kystmedlemsstat, hvor fiskeriet har fundet sted. Kystmedlemsstaten registrerer ved modtagelsen disse oplysninger i den elektroniske database, der anvendes til sådanne data.

Fartøjsførere, der ikke overfører data med de intervaller, der er omhandlet i stk. 1, skal enten straks overføre sådanne data eller forlade EU-farvande, indtil den nødvendige kontrol, reparation eller udskiftning af det elektroniske registrerings- og indberetningssystem er afsluttet.

6. For EU-fangstfartøjer med en længde overalt på under 12 meter betragtes det forhold, at der ikke er netdækning, ikke som et teknisk problem, kommunikationssvigt eller funktionssvigt.

Artikel 8

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende modtagelse af data om det elektroniske registrerings- og indberetningssystem

1. Hvis en flagmedlemsstats FOC ikke har modtaget dataoverførsler i overensstemmelse med artikel 15, 17, 19a, 22 og 24 i forordning (EF) nr. 1224/2009 i mindst 12 sammenhængende timer efter den planlagte transmissionsfrist eller ikke har modtaget dataoverførsler i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 7, stk. 1, underretter det straks EU-fiskerfartøjets fører eller, hvis det ikke er muligt, EU-fiskerfartøjets operatør.

2. Hvis den manglende modtagelse af dataoverførsler som omhandlet i stk. 1 forekommer mere end tre gange inden for et kalenderår for et bestemt EU-fiskerfartøj, sikrer flagmedlemsstaten, at fiskerfartøjets elektroniske registrerings- og indberetningssystem kontrolleres grundigt for at verificere dets fuldt operationelle status, medmindre flagmedlemsstatens kompetente myndigheder efter en undersøgelse og gennemførelsen af passende foranstaltninger endeligt kan udelukke, at den manglende modtagelse af dataene skyldes et teknisk problem med det elektroniske registrerings- og indberetningssystem. Dette kan indebære demontering af udstyr fra et sådant system med henblik på undersøgelse, herunder i givet fald for at fastslå, om der har været foretaget indgreb i systemet.

3. Hvis en flagmedlemsstats FOC ikke har modtaget dataoverførsler som omhandlet i stk. 1, og den senest modtagne position fra det pågældende fartøj er fra farvande under en anden medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, underretter det straks den pågældende kystmedlemsstats FOC.

4. EU-fiskerfartøjets fører eller operatør sender alle data, som endnu ikke er overført, og som der er modtaget meddelelse om, jf. stk. 1, til flagmedlemsstatens FOC straks efter modtagelse af meddelelsen.

5. Hvis en kystmedlemsstats kompetente myndigheder opdager et fangstfartøj, der fører en anden medlemsstats flag, og som fisker i farvande under denne medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion, for hvilke fiskerilogbogsdata ikke er modtaget, underretter de om muligt fangstfartøjets fører og flagmedlemsstatens FOC.

6. Hvis en kystmedlemsstats kompetente myndigheder opdager et fangstfartøj, der fører et tredjeland's flag, og som fisker i farvande under dens højhedsområde eller jurisdiktion, for hvilke de relevante fiskerilogbogsdata ikke er modtaget, underretter de om muligt fangstfartøjets fører og flagstatens FOC eller enhver anden kompetent myndighed i det pågældende tredjeland, hvis fangstfartøjer er omfattet af kravet om fremsendelse af sådanne data, jf. artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 9

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af manglende adgang til data

1. Hvis en kystmedlemsstats kompetente myndigheder opdager et EU-fiskerfartøj fra en anden medlemsstat i deres farvande, og disse myndigheder ikke kan få adgang til data fra det elektroniske registrerings- og indberetningssystem, der er omhandlet i artikel 14, 17, 19a, 21 og 23 i forordning (EF) nr. 1224/2009, og som skal udveksles i overensstemmelse med artikel 111 i forordning (EF) nr. 1224/2009, anmoder de flagmedlemsstatens kompetente myndigheder om at sikre adgang til disse data.
2. Hvis kystmedlemsstaten ikke modtager de data, der er omhandlet i stk. 1, senest fire timer efter anmodningen, fremsender EU-fiskerfartøjets fører eller operatør dataene og en kopi af returmeddelelsen, jf. artikel 26 i gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196, til de kompetente myndigheder i kystmedlemsstaten på anmodning og elektronisk.
3. Hvis EU-fiskerfartøjets flagmedlemsstat eller fører eller operatør ikke sender kystmedlemsstatens kompetente myndigheder en kopi af returmeddelelsen, får det pågældende fiskerfartøj forbud mod at fiske i kystmedlemsstatens farvande, indtil flagmedlemsstaten eller fiskerfartøjets fører eller operatør kan forelægge de nævnte myndigheder en kopi af den returmeddelelse eller de oplysninger, der er omhandlet i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 10

Data om det elektroniske registrerings- og indberetningssystems funktionsmåde

Flagmedlemsstater skal føre databaser over det elektroniske registrerings- og indberetningssystems funktionsmåde. Sådanne databaser skal som minimum indeholde og automatisk generere følgende:

- a) en liste over fiskerfartøjer, der fører deres flag, og hvis elektroniske registrerings- og indberetningssystemer har haft tekniske problemer eller været ude af drift og
- b) listen over fiskerfartøjer, der fører deres flag, og som ikke har foretaget daglige elektroniske indsendelser af fiskerilogbogen, jf. artikel 15 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

AFSNIT III

OVERVÅGNING OG INSPEKTION

KAPITEL I

Kontrolobservatører

Artikel 11

Foranstaltninger til sikring af kontrolobservatørers uafhængighed

For at være uafhængig af ejeren, licensindehaveren, EU-fiskerfartøjets fører og besætningsmedlemmer, jf. artikel 73, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1224/2009, må kontrolobservatører ikke være:

- a) i familie med eller ansat hos indehaveren af licensen eller føreren af EU-fiskerfartøjet eller et besætningsmedlem, en repræsentant for føreren eller ejeren af det EU-fiskerfartøj, som kontrolobservatøren er udpeget til

- b) ansat i et selskab, der kontrolleres af indehaveren af licensen eller føreren, et besætningsmedlem, repræsentanten for føreren eller ejeren af det EU-fiskerfartøj, som kontrolobservatøren er udpeget til.

Artikel 12

Kontrolobservatørens opgaver

1. Kontrolobservatører om bord på et EU-fiskerfartøj briefer i givet fald de embedsmænd, som skal i gang med at inspicere det pågældende fiskerfartøj, efter ankomst om bord. Hvis faciliteterne om bord på EU-fiskerfartøjet gør det muligt, finder briefing i givet fald sted på et lukket møde.
2. Kontrolobservatørerne udarbejder den rapport, der er omhandlet i artikel 73, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009, med angivelse af det fiskeri og andre relevante oplysninger, der er anført i bilag I, i det format, der er fastsat i bilag II. De sender denne rapport efter afslutningen af deres opgaver til deres myndigheder og til flagmedlemsstatens kompetente myndigheder. Kontrolobservatørernes ansvarlige myndigheder stiller efter anmodning rapporten til rådighed for kystmedlemsstaten og Kommissionen eller EFCA. I de kopier af rapporter, der stilles til rådighed for andre medlemsstater, må det ikke være angivet, hvor fangsterne er taget, for så vidt angår hvert fiskeris begyndelses- og slutposition, mens den samlede daglige fangst i kilogram levende vægt for de enkelte arter og det relevante geografiske område gerne må være angivet.
3. Stk. 1 og 2 berører ikke fiskerfartøjsførers position som eneansvarlig for fartøjets aktiviteter.

Artikel 13

Kontrolobservatørens sikkerhed om bord på fiskerfartøjer

1. Medlemsstater, der er ansvarlige for at udpege eller indsætte kontrolobservatører om bord på fiskerfartøjer, der fører deres flag, skal:
 - a) sikre, at kontrolobservatører er udstyret med en fuldt funktionsdygtig tovejskommunikationsanordning, der er egnet til brug på havet, og som er uafhængig af fartøjet, jf. artikel 73, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1224/2009
 - b) sikre, at kontrolobservatører er udstyret med en vandtæt personpositionsbestemmelsessender til nødsituationer
 - c) sikre, at kontrolobservatørerne har et udpeget kontaktpunkt, at der kan sikres effektiv og rettidig kommunikation i nødsituationer, og at der er indført procedurer til at sikre regelmæssig kommunikation mellem kontrolobservatøren og dennes kontaktpunkt
 - d) sikre, at kontrolobservatører har tilstrækkelige beføjelser til at udføre deres opgaver
 - e) sikre, at kontrolobservatører modtager hensigtsmæssig uddannelse i sikkerhed, inden de for første gang indsættes på et fartøj, og derefter med passende mellemrum. Dette uddannelsesprogram skal som minimum opfylde Den Internationale Søfartsorganisations (IMO's) relevante sikkerhedsstandarder, hvor det er relevant og
 - f) yde vejledning og uddannelse til fartøjsføreren og besætningsmedlemmerne om deres fiskerfartøjer vedrørende interaktion med og ansvar over for kontrolobservatører og om konsekvenserne af mishandling

og hindring af deres arbejde i forbindelse med udøvelsen af deres opgaver.

2. Førere af EU-fiskerfartøjer og førere af tredjelandsfiskerfartøjer med tilladelse til at fiske i EU-farvande skal:

- a) gøre alt for at sikre observatørernes fysiske sikkerhed og velfærd, mens de befinder sig om bord
- b) elektronisk indberette relevante oplysninger om kontrolobservatørers sikkerhed om bord, herunder personskade, enhver anden uarbejdsdygtighed eller forsvinden, som de er bekendt med, til de kompetente myndigheder i deres flagmedlemsstat
- c) sikre ret til privatlivets fred i observatørens personlige områder
- d) sikre, at kontrolobservatører behandles som embedsmænd i den tid, de er om bord og
- e) sikre ubegrænset adgang til passende fødevarer, indkvartering, sanitære faciliteter og udstyr om bord.

KAPITEL II

Inspektion

Afdeling 1

Gennemførelse af inspektioner

Artikel 14

Embedsmænd, der er bemyndiget til at foretage inspektion på havet

1. Embedsmænd, der er ansvarlige for inspektion, jf. artikel 74 i forordning (EF) nr. 1224/2009, skal være bemyndiget af medlemsstatens ansvarlige myndigheder. Med henblik herpå giver medlemsstaten sine embedsmænd et tjenestekort med angivelse af navn og funktion. Enhver embedsmand i tjenstligt ærinde skal på anmodning fremvise det under en inspektion.

2. Medlemsstaterne giver deres embedsmænd de beføjelser, der er nødvendige for at gennemføre kontrol, inspektion og håndhævelse i henhold til denne forordning og for at sikre, at den fælles fiskeripolitikks bestemmelser overholdes.

Artikel 15

Embedsmænds opgaver i fasen forud for inspektion

I fasen forud for inspektion indsamler embedsmændene alle tilgængelige oplysninger, herunder:

- a) fiskerilicenser og fiskeritilladelser
- b) FOS-data og AIS-data

- c) overvågningsrapporter og tidligere inspektionsrapporter og
- d) andre tilgængelige oplysninger om fiskerfartøjet og fartøjsføreren, som kan være relevante for inspektionen.

Artikel 16

Opgaver for embedsmænd, når de foretager inspektioner

1. Embedsmænd, der foretager inspektioner, kontrollerer og noterer alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, jf. bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196. De kan til dette formål tage fotografier samt video- og lydoptagelser i henhold til national lovgivning og i givet fald prøver.
2. Embedsmændene må ikke gribe forstyrrende ind i en operatørs ret til at kommunikere med de kompetente flagstatsmyndigheder under en inspektion.
3. Embedsmændene tager hensyn til eventuelle oplysninger, som en kontrolobservatør om bord på det fiskerfartøj, der skal inspiceres, tilvejebringer i medfør af artikel 12.
4. Når inspektionen er afsluttet, orienterer embedsmændene føreren eller operatøren af det inspicerede fiskerfartøj om den udførte inspektion.
5. Embedsmændene forlader straks fiskerfartøjet eller inspektionsstedet, når inspektionen er afsluttet, hvis der ikke findes nogen overtrædelse.

Afdeling 2

Inspektion på havet

Artikel 17

Almindelige bestemmelser

1. Alle fartøjer, der anvendes til kontrolformål, herunder overvågning, skal være tydeligt forsynet med en vimpel eller et symbol, jf. bilag III. Dette krav gælder ikke for undercover-operationer, der udføres af fartøjer, der har tilladelse til sådanne formål i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning.
2. Når et bordingsfartøj eller en bordingsbåd benyttes for at gøre det lettere for de embedsmænd, der foretager inspektion, at komme om bord, skal den eller det føre et tilsvarende flag eller en tilsvarende vimpel for at angive, at det eller den anvendes til fiskeriinspektionsopgaver.
3. Personer med ansvar for inspektionsfartøjer skal tage behørigt hensyn til reglerne for godt sømandskab og manøvrere i sikker afstand af fiskerfartøjet i overensstemmelse med de internationale bestemmelser om forebyggelse af kollisioner på havet.

Artikel 18

Bording af fiskerfartøjer på havet

1. Embedsmænd med ansvar for at gennemføre inspektionen sikrer, at der ikke træffes foranstaltninger, som bringer fiskerfartøjets eller besætningens sikkerhed i fare.
2. Embedsmænd kan, når de går om bord eller fra borde, ikke kræve, at føreren af det pågældende fartøj skal standse eller manøvrere fartøjet, når det er i gang med at fiske, eller skal indstille udsætningen eller indhalingen af fiskeredskaber. Embedsmænd kan dog kræve, at udsætningen af redskaberne afbrydes eller udskydes, indtil de

er kommet sikkert om bord og fra borde. Ved bording må en sådan udskydelse højst være på 30 minutter fra det tidspunkt, hvor embedsmændene er kommet om bord på fiskerfartøjet, medmindre der er konstateret en overtrædelse. Denne bestemmelse berører ikke embedsmænds mulighed for at kræve redskabet halet ind med henblik på inspektion.

Artikel 19

Aktiviteter om bord

1. Embedsmændene kontrollerer og noterer under udførelsen af deres inspektion alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, jf. bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196.
2. Embedsmænd kan kræve, at føreren haler et fiskeredskab ind med henblik på inspektion. I sådanne tilfælde skal fartøjssføreren straks efterkomme reglerne og hale redskaberne ind som påkrævet.
3. Inspektionshold består normalt af to embedsmænd. Inspektionshold kan om nødvendigt suppleres med yderligere embedsmænd.
4. En inspektion må ikke vare længere end nødvendigt for at gennemføre kontrol af de relevante dokumenter, hale nettet ind og inspicere nettet, dets relevante udstyr og fangsterne. Denne tidsbegrænsning gælder ikke, hvis der er konstateret en formodet overtrædelse, eller hvis embedsmændene har brug for yderligere oplysninger.
5. Hvis der konstateres en formodet overtrædelse, kan identifikationsmærker og plomberinger fastgøres forsvarligt til enhver del af fiskeredskabet eller fiskerfartøjet, herunder relevant udstyr, såsom automatisk klassificeringsudstyr, beholdere med fiskevarer og de(t) rum, hvori de kan staves.

Artikel 20

Inspektioner vedrørende fiskeri, der udføres ved hjælp af tvangsarbejde

1. For at fastslå, om fiskeri, der involverer tvangsarbejde, har fundet sted om bord på et fiskerfartøj, kan de embedsmænd, der er ansvarlige for inspektionen, tage hensyn til en eller flere af de indikatorer, der er opført i bilag V, og andre tilgængelige oplysninger. Kommissionen kan på anmodning fra en eller flere medlemsstater udarbejde tekniske retningslinjer til støtte for embedsmændenes arbejde.
2. Hvis de indikatorer eller andre relevante oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, viser, at der er blevet udøvet fiskeri ved hjælp af tvangsarbejde, skal embedsmændene:
 - a) underrette enhver anden national myndighed, der måtte være kompetent i sagen, herunder myndigheder med ansvar for arbejdsretlige overtrædelser og
 - b) træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der træffes øjeblikkelige håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 91 i forordning (EF) nr. 1224/2009.
3. Medlemsstaterne sikrer, at embedsmænd modtager den nødvendige uddannelse for at kunne konstatere brug af formodet tvangsarbejde til at udøve fiskeri.
4. Medlemsstaterne indfører passende og effektive procedurer i overensstemmelse med artikel 74, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1224/2009 for at sikre koordinering og samarbejde på tværs af tjenestegrenene for at lette opdagelsen og, hvor det er relevant, yderligere undersøgelser af fiskeri, der udføres ved hjælp af tvangsarbejde, herunder når fiskerfartøjer er i havn.

Afdeling 3

Inspektioner i havne eller på landingssteder

Artikel 21

Forberedelse af inspektioner

1. Uden at det berører benchmarks, der er fastsat i reglerne i den fælles fiskeripolitik, herunder bestemte kontrol- og inspektionsprogrammer og som omhandlet i artikel 9 i Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 [\(5\)](#), inspiceres et fiskerfartøj i en havn eller ved landing i følgende tilfælde:

- a) rutinemæssigt eller på grundlag af risikostyring eller
- b) når der er mistanke om misligholdelse af den fælles fiskeripolitiks regler.

2. I tilfælde som omhandlet i stk. 1, litra b), sørger medlemsstatens ansvarlige myndigheder for, at embedsmænd tager imod det fiskerfartøj, der skal inspiceres i havn, når det ankommer i havn, jf. dog denne forordnings artikel 22, stk. 2, sidste punktum.

3. Stk. 1 er ikke til hinder for, at medlemsstaterne foretager stikprøvekontrol, hvis det er relevant.

Artikel 22

Inspektioner i havne og på landingssteder

1. Embedsmændene kontrollerer og noterer under udførelsen af inspektioner alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, jf. bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196. Embedsmænd tager behørigt hensyn til eventuelle særlige krav, der gælder for det inspicerede fiskerfartøj, bl.a. relevante bestemmelser i flerårige planer.

2. Ved inspektion af en landing overvåger embedsmændene løsningen af fiskevarerne fra start til slut. Der foretages krydskontrol af de mængder, opdelt efter art, der er registreret i forhåndsmeddelelsen, de mængder, opdelt efter art, der er registreret i fiskerilogbogen, og de mængder, opdelt efter art, der alt efter tilfældet landes eller omlades. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der kan foretages inspektion efter påbegyndt landing.

3. Medlemsstaterne sikrer, at inspektioner i havne og på landingssteder på deres område gennemføres uhindret.

Afdeling 4

Inspektion af transport

Artikel 23

Generelle principper

1. Inspektion af transport kan finde sted hvor som helst og når som helst fra landingsstedet til fiskevarernes ankomst til salgs- eller forarbejdningsstedet. Ved inspektion træffes der fornødne foranstaltninger til at sikre, at kølekæden for de inspicerede fiskevarer ikke brydes.

2. Inspektion af transport består så vidt muligt af en fysisk undersøgelse af de transporterede varer, jf. dog særlige bestemmelser i flerårige planer, nationale kontrolprogrammer, særlige kontrol- og inspektionsprogrammer eller EU-fødevarerlovgivningen.

3. Den fysiske undersøgelse af de transporterede fiskevarer kan omfatte udtagning af en repræsentativ stikprøve af forskellige dele af det eller de transporterede partier.

4. Ved udførelsen af en inspektion af transport kontrollerer og noterer embedsmændene alle de i artikel 68, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 omhandlede punkter og alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, jf. bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196. En sådan inspektion omfatter også kontrol af, at de transporterede mængder fiskevarer svarer til de oplysninger, der er registreret i transportdokumentet, og at partiernes sporbarhed kan sikres.

Artikel 24

Plomberede transportkøretøjer

1. Hvis et køretøj eller en container er plomberet af embedsmænd for at undgå manipulation af ladningen, sørger medlemsstaternes ansvarlige myndigheder for, at plomberingers serienumre er noteret i transportdokumentet. Det er forbudt for operatører at fjerne plomberinger under transport eller på det endelige bestemmelsessted uden tilladelse fra en embedsmand fra den kompetente myndighed. Under inspektionerne kontrollerer embedsmændene, at plomberingerne er ubrudte, og at serienumrene svarer til oplysningerne i transportdokumentet.

2. Hvis plomberingen brydes for at lette inspektion af en ladning, inden ladningen ankommer til det endelige bestemmelsessted, erstatter embedsmænd den oprindelige plombering med en ny plombering og registrerer plomberingsoplysningerne i inspektionsrapporten sammen med en begrundelse for, hvorfor den oprindelige plombering blev brudt.

Afdeling 5

Inspektion af afsætning og lokaler

Artikel 25

Generelle principper

Embedsmændene kontrollerer og noterer alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, der er fastsat i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196, når de aflægger besøg i kølerum, på engros- og detailmarkeder, i restauranter eller i andre rum og lokaler, hvor fiskevarer opbevares og/eller afsættes efter landing, eller hvor akvakulturprodukter håndteres efter høst.

Artikel 26

Yderligere metoder og teknologier, der anvendes til gennemførelse af inspektion

Ud over de punkter, der er anført i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196, kan medlemsstaterne benytte diverse metoder og teknikker, herunder, hvor det er relevant, et AI-system som defineret i artikel 3, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1689 [\(6\)](#), til at identificere fiskevarer eller akvakulturprodukter, deres oprindelse samt leverandører, fangstfartøjer eller produktionsenheder og til at validere de relevante data.

Afdeling 6

Andre inspektioner

Artikel 27

Inspektion af fiskeredskaber til havs

Embedsmænd kontrollerer og noterer alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, jf. bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196, når et fiskeredskab inspiceres til havs.

Artikel 28

Inspektion af en operatør, der fisker uden fartøj

Embedsmænd kontrollerer og noterer alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, der er fastsat i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196, når en operatør, der fisker uden fartøj, jf. artikel 54d i forordning (EF) nr. 1224/2009, inspiceres.

Artikel 29

Inspektion af akvakulturbrug for almindelig tun

Embedsmænd, der foretager inspektioner, kontrollerer og noterer alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, jf. bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196, når et akvakulturbrug for almindelig tun inspiceres.

Artikel 30

Inspektion af rekreativt fiskeri

1. Uden at det berører embedsmændenes forpligtelse til at inspicere andet rekreativt fiskeri i henhold til forordning (EF) nr. 1224/2009, skal embedsmænd, når rekreativt fiskeri, der er omfattet af artikel 55, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1224/2009, inspiceres, kontrollere og notere alle relevante punkter, der er anført i det dertilhørende inspektionsrapportmodul, der er fastsat i bilag VII til gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196.

2. Fysiske personer, der inspiceres i henhold til denne artikel, skal:

- a) lette inspektionen ved på anmodning at give embedsmændene de nødvendige oplysninger og dokumenter, herunder om muligt kopier heraf, og adgang til de databaser, der er relevante for deres aktiviteter og
- b) afholde sig fra at hindre, intimidere eller forstyrre de embedsmænd, der foretager inspektionen, og forhindre en sådan hindring, intimidering eller forstyrrelse fra tredjeparter.

Afdeling 7

Operatørers og fartøjsføreres opgaver i forbindelse med inspektioner

Artikel 31

Operatørers generelle forpligtelser

Ud over de forpligtelser, der påhviler operatøren, jf. artikel 75, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009, skal alle operatører, der inspiceres:

- a) samarbejde med embedsmænd og efter anmodning tilvejebringe de fornødne oplysninger og dokumenter, herunder om muligt kopier af sådanne eller adgang til relevante databaser, om fiskeriaktivitetsdata, som registreres og opbevares elektronisk eller i papirudgave, hvor det er relevant, jf. den fælles fiskeripolitiks regler
- b) forhindre tredjeparter i at hindre, intimidere eller forstyrre de embedsmænd, der udfører inspektionen og

- c) om muligt stille et lukket rum til rådighed, hvor en kontrolobservatør kan mødes med embedsmændene og briefe dem, jf. denne forordnings artikel 12, stk. 2.

Artikel 32

Forpligtelser for operatører med ansvar for vejning under inspektioner

1. Under vejningsinspektioner giver operatører, der er omhandlet i artikel 60, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1224/2009, embedsmændene:

- a) nærmere oplysninger om vejningssystemet, herunder, hvis det er relevant, dets type, model, serienummer, seneste kalibreringscertifikat (med udløbsdato), plomberingsnummer, lagrede oplysninger fra værktøjer, der anvendes til beregning af kumulativ vægt, og en kopi af den tekniske oversigt over elektriske installationer
- b) adgang til alle tilgængelige videooptagelser af vejningen til kontrolformål
- c) adgang til alle steder, hvor fiskevarer udtages, sorteres, opbevares, forarbejdes, sælges og transporteres og
- d) dokumentation for akkreditering som uafhængig tredjepartsvejer, hvor det er relevant.

2. Efter anmodning fra embedsmænd skal operatører give embedsmændene de prøveudtagningsdata og oplysninger, der er nødvendige for kontrol, og som er indsamlet i henhold til en prøvetagningsplan, en kontrolplan eller et fælles kontrolprogram, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 60, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1224/2009, herunder vejningsregistre, prøveudtagningsdata, etiketter og andre relevante oplysninger.

Artikel 33

Fartøjsføreres generelle forpligtelser

1. Ud over fartøjsførers opgaver, jf. artikel 75, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1224/2009, skal føreren af et fiskerfartøj, der inspiceres:

- a) muliggøre, at embedsmænd kommer sikkert og effektivt om bord i tråd med godt sømandskab, når det relevante signal ifølge den internationale signalkode afgives, eller når det via radiokommunikation fra et fartøj eller en helikopter, der medbringer en embedsmand, tilkendegives, at embedsmanden agter at komme om bord på fartøjet
- b) stille en lejder til rådighed, som opfylder kravene i bilag IV, for at lette sikker og nem adgang til ethvert fartøj, hvor det er nødvendigt at klatre mindst 1,5 m op ad skibssiden
- c) give embedsmanden eller embedsmændene mulighed for at kommunikere med myndighederne i flagstaten, kyststaten og den inspicerende stat
- d) advare embedsmænd om sikkerhedsrisici på fiskerfartøjer og

e) medvirke til, at embedsmænd kommer sikkert fra borde efter endt inspektion.

2. Det kan ikke forlanges, at fartøjsførere skal afsløre kommercielt følsomme oplysninger over åbne radiokanaler.

AFSNIT IV

HÅNDHÆVELSE

KAPITEL I

Suspension og permanent inddragelse af fiskerilicens og retten til at have kommando over et fiskerfartøj

Artikel 34

Opfølgning på suspension og permanent inddragelse af fiskerilicens

1. Suspenderes en fiskerilicens, eller inddrages den permanent i henhold til artikel 92, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1224/2009, underretter flagmedlemsstatens myndighed straks indehaveren af fiskerilicensen formelt om, at fiskerilicensen er suspenderet eller inddraget permanent.

2. Ved modtagelsen af den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1, skal indehaveren af fiskerilicensen:

- a) sørge for, at det pågældende fangstfartøjs fiskeri straks ophører
- b) forsyne de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten med alle de dokumenter, der kræves i henhold til national lovgivning
- c) sikre, at det pågældende fangstfartøj straks vender tilbage til sin hjemhavn eller en havn, der anvises af flagmedlemsstatens myndigheder. Under rejsen skal fiskeredskaberne være fastgjort og stuvet i overensstemmelse med artikel 47 i forordning (EF) nr. 1224/2009;
- d) sørge for, at en eventuel fangst om bord på fangstfartøjet håndteres i henhold til instrukserne fra flagmedlemsstatens myndigheder.

Artikel 35

Opfølgning på suspension og permanent inddragelse af retten til at have kommando over et fiskerfartøj som fører

1. Når suspensionen eller den permanente inddragelse af retten til at have kommando over et fiskerfartøj som fører er blevet udløst i overensstemmelse med artikel 92, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1224/2009, skal de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten for det fartøj, som fartøjsføreren fisker på:

- a) påbyde suspension eller inddragelse af fartøjsførerens ret til at have kommando over et EU-fiskerfartøj og træffe de administrative procedurer, der er nødvendige for at efterkomme denne afgørelse og
- b) formelt underrette fartøjsføreren og de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor fartøjsføreren er statsborger, om suspensionen eller inddragelsen.

2. Efter at have modtaget den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1, litra b), ophører fartøjsføreren straks med at have kommando over ethvert EU-fiskerifartøj, forudsat at en sådan handling ikke bringer navigationssikkerheden i fare, og skal overholde instrukserne fra flagmedlemsstatens kompetente myndigheder. Hvis intet besætningsmedlem om bord har tilladelse til at erstatte fartøjsføreren, giver flagmedlemsstatens kompetente myndigheder fartøjsføreren instruks om straks at sejle til en passende havn eller suspendere alt fiskeri, indtil en ny godkendt fører er om bord.

Artikel 36

Betingelser for sletning af point

1. Uden at det berører artikel 92, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1224/2009, og forudsat at det samlede antal point, der er tildelt indehaveren af fiskerilicensen for det pågældende fangstfartøj, overstiger to, kan flagmedlemsstatens kompetente myndigheder slette op til to point, hvis indehaveren af fiskerilicensen efter tildeling af point frivilligt deltager:

- a) i en videnskabelig kampagne, der har til formål at forbedre fiskeredskabernes selektivitet for at styrke overholdelsen af den fælles fiskeripolitiks regler om fiskerikontrol eller
- b) i et fiskeri, der er omfattet af en miljømærkeordning, der er oprettet i overensstemmelse med de principper og kriterier for EU-miljømærket, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 [\(7\)](#), forudsat at den certificerer og fremmer produkter, der stammer fra velforvaltet havfiskeri, og som har fokus på bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne med henblik på at styrke overholdelsen af den fælles fiskeripolitiks regler om fiskerikontrol.

2. Slettes der point i henhold til stk. 1, skal indehaveren af fiskerilicensen underrettes herom. Indehaveren af fiskerilicensen skal også underrettes om, hvor mange point der er tilbage.

KAPITEL II

Registrering af fartøjsførere

Artikel 37

Registrering af point, der er tildelt fartøjsførere

1. Medlemsstaterne, der fungerer enten som flagmedlemsstat eller medlemsstat, hvor fartøjsføreren er statsborger, opretter og fører et ajourført register over fartøjsførere, der har fået tildelt point for alvorlige overtrædelser, jf. artikel 92, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009. Registret skal indeholde de minimumsoplysninger, der er anført i bilag VI.

2. Hvis flagmedlemsstaten tildeler point i henhold til artikel 92, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 til føreren af et fiskerifartøj, der ikke er statsborger i den flagmedlemsstat, der tildeler pointene i henhold til artikel 92, stk. 4, skal flagmedlemsstaten:

- a) til statsborgere fra andre EU-medlemsstater:
 - i) underrette de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor fartøjsføreren er statsborger, om de point, der er tildelt fartøjsføreren, jf. artikel 92, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009 og

- ii) anmode om oplysninger fra de kompetente myndigheder i de medlemsstater, hvor den pågældende er statsborger, om det samlede antal point, der i øjeblikket er registreret for den pågældende fartøjsfører. Disse oplysninger indføres i det register over fartøjsførere, der er omhandlet i stk. 1, for at afgøre, om det er nødvendigt at suspendere eller inddragelse retten til at have kommando over et fiskerfartøj, jf. artikel 92, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

b) til tredjelandstatsborgere:

- i) fremsende alle relevante oplysninger om fartøjsføreren, jf. bilag VI til denne forordning, til Kommissionen og
- ii) anmode Kommissionen om yderligere oplysninger om point, som andre medlemsstater har tildelt den samme fører inden for de seneste tre år. Disse oplysninger indføres også i det register over fartøjsførere, der er omhandlet i stk. 1, for at vurdere, om det er nødvendigt at suspendere eller inddrage retten til at have kommando over et fiskerfartøj, jf. artikel 92, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1224/2009.

3. Når point er blevet slettet i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, i nærværende forordning eller artikel 92, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1224/2009, underretter den medlemsstat, der er ansvarlig for at slette pointene, den eller de medlemsstater, hvor fartøjsføreren er statsborger, eller, hvis der er tale om tredjelandstatsborgere, Kommissionen, således at den eller de berørte medlemsstater kan ajourføre registret i overensstemmelse hermed.

4. Kommissionen lagrer alle oplysninger om point, som medlemsstaterne har tildelt til eller slettet for tredjelandstatsborgere, som meddelt i henhold til henholdsvis stk. 2, litra b), og stk. 3, og stiller dem til rådighed for de berørte medlemsstater efter anmodning.

5. Data, der er registreret i henhold til denne artikel, opbevares i mindst tre år, medmindre andet er fastsat i reglerne i den fælles fiskeripolitik, eller hvis opbevaring anses for nødvendig med henblik på inspektioner, verifikationer, revisioner eller undersøgelser, herunder i forbindelse med klager, overtrædelser eller retslige eller administrative procedurer.

AFSNIT V

FORANSTALTNINGER TIL AT SIKRE OVERHOLDELSE

Artikel 38

Frist og krav vedrørende medlemsstaternes svar på Kommissionens konstateringer vedrørende nedsættelse af kvoter for manglende overholdelse af målene for den fælles fiskeripolitik

1. Medlemsstatens frist til at godtgøre, at fiskeriet kan udnyttes sikkert, jf. artikel 107, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009, løber fra datoen for medlemsstatens modtagelse af Kommissionens brev.
2. Medlemsstaterne skal i deres svar i henhold til artikel 107, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1224/2009 vedlægge dokumentation, der over for Kommissionen godtgør, at fiskeriet kan udnyttes sikkert.

Artikel 39

Fastlæggelse af, hvor store mængder der skal fratrækkes

1. Enhver fastsættelse af de mængder, der skal trækkes fra kvoterne i henhold til artikel 107 i forordning (EF) nr. 1224/2009, skal stå i forhold til omfanget og arten af tilsidesættelsen af bestemmelserne for bestande, som er

omfattet af flerårige planer, og hvor truede disse bestande er. Der skal ved nedsættelsen tages højde for den skade, der er påført bestandene som følge af tilsidesættelsen af bestemmelserne for bestande, som er omfattet af flerårige planer.

2. Hvis de mængder, der er fastsat med henblik på nedsættelse i henhold til stk. 1, ikke kan anvendes på den kvote, tildeling eller andel af en bestand eller gruppe af bestande, der berøres af tilsidesættelsen, fordi den pågældende kvote, tildeling eller andel af en bestand eller gruppe af bestande ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang står til rådighed for den pågældende medlemsstat, kan Kommissionen efter høring af den pågældende medlemsstat i det eller de følgende år nedsætte den pågældende medlemsstats kvoter for andre bestande eller grupper af bestande i det samme geografiske område eller med den samme handelsværdi, jf. stk. 1.

AFSNIT VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 40

Beskyttelse og behandling af personoplysninger

Medlemsstaterne sikrer, at personoplysninger, der indsamles i henhold til denne forordning, kun kan behandles i overensstemmelse med reglerne i artikel 112 i forordning (EF) nr. 1224/2009.

Artikel 41

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 10. januar 2026.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. august 2025.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand

(1) [EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/2842 af 22. november 2023 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og (EF) nr. 1005/2008 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 og (EU) 2019/473 for så vidt angår fiskerikontrol ([EUT L, 2023/2842, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2842/oj](#)).

(3) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF ([EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

(4) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2025/2196 af 17. oktober 2025 om fastsættelse af nærmere regler for gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 for så vidt angår adgang til farvande og ressourcer, fiskerikontrol, overvågning, inspektion og håndhævelse, nedsættelse af kvoter og fiskeriindsats, data

og oplysninger samt om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 ([EUT L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj](#)).

(5) Rådets forordning (EF) Nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 ([EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj](#)).

(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1689 af 13. juni 2024 om harmoniserede regler for kunstig intelligens og om ændring af forordning (EF) nr. 300/2008, (EU) nr. 167/2013, (EU) nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 og (EU) 2019/2144 samt direktiv 2014/90/EU, (EU) 2016/797 og (EU) 2020/1828 ([EUT L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj](#)).

(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærke ([EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj](#)).

BILAG I

KONTROLOBSERVATØRERS OPGAVER

1. Kontrolobservatører skal registrere alle relevante fiskeriaktiviteter, mens de er om bord på fiskerfartøjer, herunder bl.a.:
 - a) dato, klokkeslæt og geografisk position for hvert fiskeris begyndelse og afslutning
 - b) observation af dybde ved fiskeriets begyndelse og afslutning
 - c) redskabstype anvendt i de enkelte fiskedræt, redskabets dimensioner og i givet fald maskestørrelse og anvendte anordninger
 - d) bemærkninger vedrørende registrering af fangster (dvs. fiskerilogbog, forhåndsmeddelelse og omladningsopgørelser) og af den anslåede fangst med henblik på at identificere målarter, bifangster, herunder følsomme arter, og udsmid med henblik på overholdelse af reglerne om fangstregistrering, fangstsammensætning og udsmid
 - e) observation af størrelsen af de forskellige arter i fangsten med særlig opmærksomhed på undermålsfisk.
2. Kontrolobservatører skal notere enhver forstyrrelse af fartøjsovervågningssystemet, herunder fartøjsovervågningsanordningen, samt andre systemer eller anordninger, der er relevante for fiskerikontrol, såsom elektroniske fjernovervågningssystemer, herunder kameraovervågning og systemer til løbende måling og registrering af maskineffekt.
3. Kontrolobservatører underretter de relevante kompetente myndigheder og noterer sig alle oplysninger, der kan være relevante for at fastslå, om der er udøvet fiskeri ved hjælp af tvangsarbejde. For at fastslå, om der har fundet tvangsarbejde sted om bord på et fiskerfartøj, kan en kontrolobservatør tage hensyn til en eller flere af de indikatorer, der er opført i bilag V, eller andre relevante oplysninger.

BILAG II

KONTROLOBSERVATØRRAPPORTENS FORMAT

OPLYSNINGER OM OBSERVATØREN

Navn

Udpeget af (kompetent myndighed)

Udsendt af (myndighed)

Startdato

Slutdato

OPLYSNINGER OM FISKERFARTØJET

Type

Flagstat

Navn

Flåderegisternummer eller, hvis det ikke foreligger, andet nummer

Havnekendingsnummer

Internationalt radiokaldesignal

Nummer i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) eller, hvis det ikke foreligger, andet nummer

Fremdrivningsmaskineffekt

Længde overalt

REDSKABER OM BORD

1.

2.

3.

REDSKABER, DER ER ANVENDT OG OBSERVERET PÅ FANGSTREJSEN

1.

2.

3.

OPLYSNINGER OM FISKERI

Fiskeriets referencenummer (hvis relevant)

Dato

Anvendt redskabstype

Dimensioner

Maskestørrelse

Fastgjorte anordninger

Klokkeslæt for fiskeriets begyndelse

Klokkeslæt for fiskeriets afslutning

Position for fiskeriets begyndelse

Dybde ved fiskeriets begyndelse

Dybde ved fiskeriets afslutning

Position ved fiskeriets afslutning

FANGSTER

Art

Om bord Udsmid

Anslået mængde af hver art i Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse
kg levende vægt

Under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

Anslået målartsmængde i kg Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse
levende vægt

Under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

Anslået målartsmængde i kg Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse
levende vægt

Under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

Anslået samlet fangst i kg Bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse
levende vægt

Under bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse

OBSERVATION AF TILSIDESÆTTELSE AF REGLERNE:

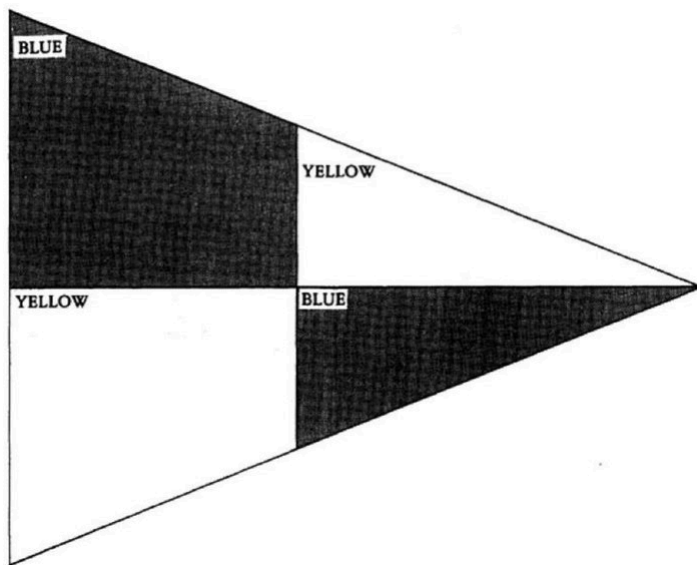
RESUMÉ VED FANGSTREJSENS AFSLUTNING:

OBSERVATØRENS UNDERSKRIFT:

DATO:

BILAG III

MÆRKNING AF INSPEKTIONSMIDLER



Inspektionsvimpel eller -symbol

Alle fartøjer, der anvendes til kontrol, inspektion og håndhævelse inden for fiskeriet, skal være forsynet med inspektionsvimplen eller -symbolet let synligt anbragt på fartøjets sider. Fartøjer, der udfører disse opgaver, skal altid have inspektionsvimplen hejst og klart synlig.

Ordet »FISKERIINSPEKTION« kan også være anbragt på fartøjets sider.

BILAG IV

LODSLEJDERES KONSTRUKTION OG ANVENDELSE

1. I dette bilag fastsættes krav vedrørende adgang til fiskerfartøjer, hvor det er nødvendigt at klatre mindst 1,5 m op for at komme om bord på sådanne fartøjer.
2. Fiskerfartøjer skal medføre en lodslejder, der er konstrueret således, at kontrollører kan stige sikkert og bekvemt om bord eller fra borde på åbent hav. Lejderen skal holdes ren og i god stand.
3. Lejderen skal være således anbragt og sikret, at:

- a) den er klar af eventuelle aftømninger fra fiskerfartøjet
 - b) den er klar af fiskerfartøjets indfaldende sider og så vidt mulig kan anvendes midtskibs
 - c) hvert trin ligger fast an mod fiskerfartøjets side.
4. Lejderens trin skal:
 - a) være af hårdt træ eller andet materiale med tilsvarende egenskaber, udført i ét stykke uden knaster; de nederste fire trin kan være af gummi af tilstrækkelig styrke og stivhed eller af andet materiale med tilsvarende egenskaber
 - b) have en effektiv skridsikker overflade
 - c) være mindst 480 mm lange, 115 mm brede og 23 mm tykke, ekskl. eventuel skridsikker belægning eller riller

d) være anbragt med lige stor indbyrdes afstand på mindst 300 mm og højst 380 mm

e) være sikret således, at de forbliver vandrette.

5. Der må i en lejder højst være to trin, der er udskiftet, og som holdes på plads på en anden måde end den, der er benyttet ved den oprindelige konstruktion af lejderen, og trin, der er fastgjort på den måde, skal, så snart det er praktisk muligt, udskiftes med trin, der holdes på plads på samme måde som anvendt ved den oprindelige konstruktion af lejderen.

Når et udskiftet trin er fastgjort til lejdertovene ved hjælp af riller i trinnets sider, skal sådanne riller løbe i trinnets længderetning.

6. Lejdertovene skal på hver side bestå af to stykker uklædt manilareb eller tilsvarende reb med en omkreds på mindst 60 mm. Hvert reb er uklædt og skal være ud i ét uden sammenføjninger under det øverste trin. To håndtove solidt fastgjort til fiskerfartøjet og med en omkreds på mindst 65 mm samt en livline skal findes klar til eventuel brug.

7. Der skal anbringes tværribber af hårdt træ eller andet materiale med tilsvarende egenskaber, udført i ét stykke uden knaster og mellem 1,80 m og 2 m lange, med sådanne mellemrum, at lejderen ikke kan dreje. Den laveste tværribbe skal være anbragt på det femtenederste trin, og mellemrummet mellem to ribber må ikke overstige ni trin.

8. Fiskerfartøjerne skal være udstyret således, at kontrollører kan komme sikkert og bekvemt om bord og fra borde fra øverste del af lejderen eller en eventuel falderebstrappe eller andet udstyr til fartøjets dæk. Hvis en sådan passage foregår gennem en åbning i rækværk eller skanseklædning, skal fiskerfartøjet være udstyret med passende håndtag.

9. Foregår passagen ved hjælp af en lønningstrappe, skal denne trappe være solidt fastgjort til lønnings- eller adgangsplatformen, og der skal være anbragt to sceptre mindst 0,70 m og højst 0,80 m fra hinanden på det sted, hvor man går om bord eller fra borde. Hvert scepter skal være solidt fastgjort til skroget ved eller nær den nederste del og også højere oppe, være mindst 40 mm i diameter og have en højde på mindst 1,20 m over overkanten af lønningen.

10. Der skal være belysning om natten, så både lejderen på skibssiden og også det sted, hvor kontrolløren kommer om bord på fiskerfartøjet, er tilstrækkeligt oplyst. Der skal være en redningskrans forsynet med et selvtændende lys klar til brug. Der skal være en kasteline klar til brug, hvis behovet opstår.

11. Der skal være mulighed for at bruge lejderen på begge sider af fiskerfartøjet. Den ansvarlige kontrollør kan angive, på hvilken side vedkommende ønsker lejderen anbragt.

12. En ansvarlig officer skal overvåge, når lejderen tilrigges, og når en kontrollør går om bord eller fra borde.

13. Hvis den måde, et fiskerfartøj er bygget på (hvis fartøjet f.eks. er udstyret med fenderlister), gør, at visse af disse bestemmelser ikke kan anvendes, skal der træffes særlige foranstaltninger til at sikre, at kontrollørerne kan komme sikkert om bord og fra borde.

BILAG V

IKKEUDTØMMENDE LISTE OVER INDIKATORER TIL IDENTIFIKATION AF FISKERIAKTIVITETER, DER UDØVES VED HJÆLP AF TVANGSARBEJDE

1. Vildledning

a) fiskerne mangler en skriftlig kontrakt, eller kontrakten er skrevet på et sprog, de ikke forstår

b) fiskerne ansættes ud fra den forståelse, at beskæftigelsen er lovlig, hvor det faktisk ikke er tilfældet

c) fiskerne har fået lovning på at arbejde sammen med en anden arbejdsgiver/om bord på et andet fiskerfartøj

2. Urimelige arbejdsvilkår

a) nægtelse af lægebehandling i tilfælde af tilskadekomst

b) nægtelse af retten til at komme i land med henblik på lægebehandling i tilfælde af alvorlig sygdom eller tilskadekomst

3. Urimelige levevilkår

a) fejlnæring (herunder tilfælde af beriberi) og dehydrering blandt fiskerne

b) utilstrækkelige eller uacceptable sanitære faciliteter

c) ikke tilstrækkeligt råderum/overfyldt

4. Uforholdsmæssigt meget overarbejde

a) helt utilstrækkelig besætningsstørrelse for fartøjstypen/-redskaberne

b) alt for lange fangstrejser

c) kronisk mangel på hviletid og fridage

d) afslag på landorlov og årlig ferie

5. Arbejde med aflønninger, der ligger under standarden, eller ingen løn

a) fiskerne er helt eller delvist afskåret fra løn

6. Udnyttelse af sårbar stilling

a) sårbare fiskere, herunder migrantfiskere, er tvunget til at arbejde under uacceptable forhold eller under trusler om vold

7. Begrænsning af bevægelsesfrihed

a) fiskerne må ikke forlade fartøjet, herunder når de er i havn

8. Isolering

a) fiskerne holdes på havet efter det aftalte tidspunkt

b) fiskerne er isolerede fra andre besætningsmedlemmer om bord

c) fiskerne får deres mobiltelefon konfiskeret

- d) fiskerne nægtes adgang til kommunikationssystemer og/eller wi-fi
 - 9. Fysisk og seksuel vold
 - a) fysiske tegn på skade eller andre beviser for fysisk, seksuel eller psykisk vold
 - b) fiskerne udsættes for utilbørligt sprog
 - 10. Intimidering og trusler
 - a) fiskerne udsættes for mange trusler som et middel til tvang og kontrol, herunder ekstraarbejde eller nægtelse af mad/måltider
 - 11. Tilbageholdelse af løn eller andre lovede ydelser
 - a) føreren eller rekrutteringsbureauet er i besiddelse af fiskernes pas, visum eller arbejdstilladelse
 - 12. Gældsslaveri eller manipulation af gæld
 - a) fiskerne pålægges yderligere omkostninger for basale tjenester om bord.
-

BILAG VI

MINIMUMSOPLYSNINGER, DER SKAL INDGÅ I REGISTRET OVER FARTØJSFØRERE

Registret over fartøjsførere skal indeholde følgende oplysninger:

- 1. Identifikation af den fartøjsfører (statsborgere/andre medlemsstater/tredjelande), som har fået tildelt point.
 - a) fartøjsførerens navn
 - b) fartøjsførerens nationalitet(er)
 - c) tilgængeligt identifikationsnummer eller -oplysninger.
- 2. Identifikation af det eller de berørte fiskerfartøjer.
 - a) fiskerfartøjets/fiskerfartøjernes navn(e)
 - b) flåderegisternummer eller, hvis det ikke er relevant, en anden entydig fartøjsidentifikator.
 - c) fiskerfartøjernes flagstat
- 3. Registrering af point.

- a) point, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 92, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1224/2009, og flagmedlemsstat(er), der meddeler point, hvis det er relevant.
- b) dato for tildeling af point og samlet antal tildelte point på denne dato.
- c) point, der er slettet i overensstemmelse med artikel 92, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1224/2009 og artikel 36 i nærværende forordning.

4. Suspension eller inddragelse af kommandoretten.

- a) dato for suspension af retten til at have kommando over et fiskerfartøj, hvis det er relevant.
- b) dato for permanent inddragelse af retten til at have kommando over et fiskerfartøj, hvis det er relevant.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1766/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)
